AI 음성권리 보호 생태계 구축과 두비덥 Key Stone 포지셔닝 전략(안)

1. 음성 자체는 명시적인 저작물로 인정되지 않습니다.

다만, 연기 결과물에 대해서는, 저작권자가 아니더라도 이용(복제, 전송, 재생, 2차 저작물 작성 등) 관련 권리를 주장할 수 있는 간접적인 보호 메커니즘은 존재합니다.

간접 보호 메커니즘	
1. 부정경쟁방지법	유명인의 음성은 부정경쟁방지법 제2조 제1호에 따라 보호받을 수 있습니다. 이 법은 "국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 음성"을 무단으로 사용하여 경제적 이익을 침해하는 행위를 금지합니다.
2. 저작인접권	실연자의 권리로서 음성이 간접적으로 보호받을 수 있습니다. 실연자는 자신의 실연을 복제, 배포, 송신에 대한 보상청구권도 보유합니다.

하지만, **"(1)가수 보컬"**과 달리 **"(2)배우/성우(이하 연기자) 음성"**의 실연권은 한계가 있습니다.

가) 권리 식별

- 가수의 음성은 음원으로 독립되어 유통되며, 실연권이 상대적으로 명확하게 관리됩니다.
- 반면, 전체 작품단위로 제작, 배급되는 영화나 드라마 등에서는 음성 실연은 독립 실연권으로 분리되지 않습니다.

나) 경제적 가치

- 가수 보컬은 음반 판매, 스트리밍, OST, 공연 등 다양한 유통 채널에서 수익 창출이 가능하고 수익 분배 기준이 명확합니다. 따라서 저작인접권에 의한 경제적 보상이 체계적으로 이루어지고 있습니다.
- 연기음성은 음성만을 따로 라이선스 판매, 유통하지 않습니다. 이로 인해, 개별 음성의 경제 가치 산정기준이 존재하지 않습니다.

다) 법적 제도

- 가수의 보컬에 대해서는 오랜 기간에 걸쳐 판례와 법제도가 마련되어 있지만, 배우나 성우의 권리 보호는 개별 계약 조건에 의존합니다.

요약하면, 가수 음성은 음원으로 제작, 유통되어 **독립적인 경제적 가치가 명확하며 실연권 보호 체계가 확립**되어 있지만, 연기자 음성은 그 **자체 가치를 가지고 유통되지 못하기 때문**에 "출연 보상"이상의 권리 확장은 어렵습니다.

하지만, AI 음성 복제 기술이 등장함으로써 **"음성 라이선스"**라는 권리 개념이 뚜렷해 지고 있습니다 즉, 이제는 작품의 일부분이 아니라 음원과 같은 **"독립적 경제 가치"** 로서 보호 될 수 있는 기반이 형성되었습니다.

2. AI 기술 발전으로 음성의 독립적 권리 보장 필요성이 더욱 명확해지고 있습니다.

AI 음성의 권리 침해는 **"1. 특정인의 AI 음성모델 서비스를 제공"**하는 경우와 **"2. 특정인의 음성 데이터를 무단으로 활용"**하는 경우로 크게 구분됩니다. 두 경우 모두 "인격권"과 "퍼블리시티권" 침해 이슈에 맞물려 있습니다.

	1. AI 음성모델 서비스 제공	2.무단 학습 및 생성
내용	개별 연기자의 AI 음성 모델을 사전에 구축한 뒤, 제3자(회사 또는 개인)에게 음성합성 서비스를 제공	음성 데이터(예: 유튜브, 방송 클립, 오디오 북 샘플 등)를 직접 수집하거나, 음성 합성 플랫폼에 업로드하여 특정인과 매우 유사한 목소리를 생성하여 활용
쟁점	• 해당 모델이 지속해서 특정인의 목소리를 '재현'하는 역할을 하므로, 원 목소리 당사자와 계약 및 동의가 핵심 쟁점 • 사용 범위(광고, 방송, 게임, 오디오 북 등), 기간, 보수 체계, 재판매 등에 대한 구체적 조항이 중요	• 합성 음성이 "원본 실연의 표현적 특징(억양, 감정선 등)을 실질적으로 재현"하는 것이므로, 2차 저작물 작성권(또는 이용 허락)을 득해야 함 • 음성 합성물이 **해당 인물의 사회적 평판을 손상**하거나, **허위 정보**를 일으키면 처벌(정보통신망법 등) 될 수 있음.
이슈	실연자 동의, 권리범위, 대가산정, 관리책임	퍼블리시티권, 인격권, 개인정보 보호

특히, 연기자 음성에는 오랜 시간 동안 쌓은 노하우와 경력이 녹아 있어 개인의 경제적 가치와 브랜드 이미지를 창출하는 핵심 자산입니다. 따라서, 이를 복제한 AI 음성은 라이선스 정책으로 유통되어야 합니다.

가) "음성" 퍼블리시티권 명확화

- **인격적 표시:** 목소리는 개인의 이미지와 밀접하게 연결되어 있습니다. 따라서 퍼블리시티권을 통해 무단 사용이나 왜곡에 대해 보상과 금지 청구권을 부여할 수 있습니다.
- **경제적 가치:** 연기자 음성은 광고, 미디어, 브랜드 등 다양한 분야에서 상업적 가치를 창출할 수 있으므로, 사용에 대한 라이선스를 부여할 필요가 있습니다.

나) 기존 실연권과의 구분

- **기존 실연권 보호 유지:** 기존 제작방식에 따른 자연인의 개별 실연(예, 녹음된 보컬, 연기 음성)은 지금과 같은 저작인접권이 적용됩니다.
- **퍼블리시티권 보완:** 연기자 AI 모델의 음성 생성 및 활용은 **실연권**[1]뿐만 아니라 인격권과 퍼블리시티권을 적용할 수 있습니다.

다) 개인정보 보호법 강화

[1] 실질적인 실연권 제한으로 재산권 침해

- AI 학습에 이용하기 의해 '생체 특성 정보(목소리)'를 수집, 저장, 활용할 경우 보다 엄격한 규정, 동의 절차, 보안 조치 등을 위한 제도가 필요합니다.

라) 음성 인증 및 추적 기술 개발

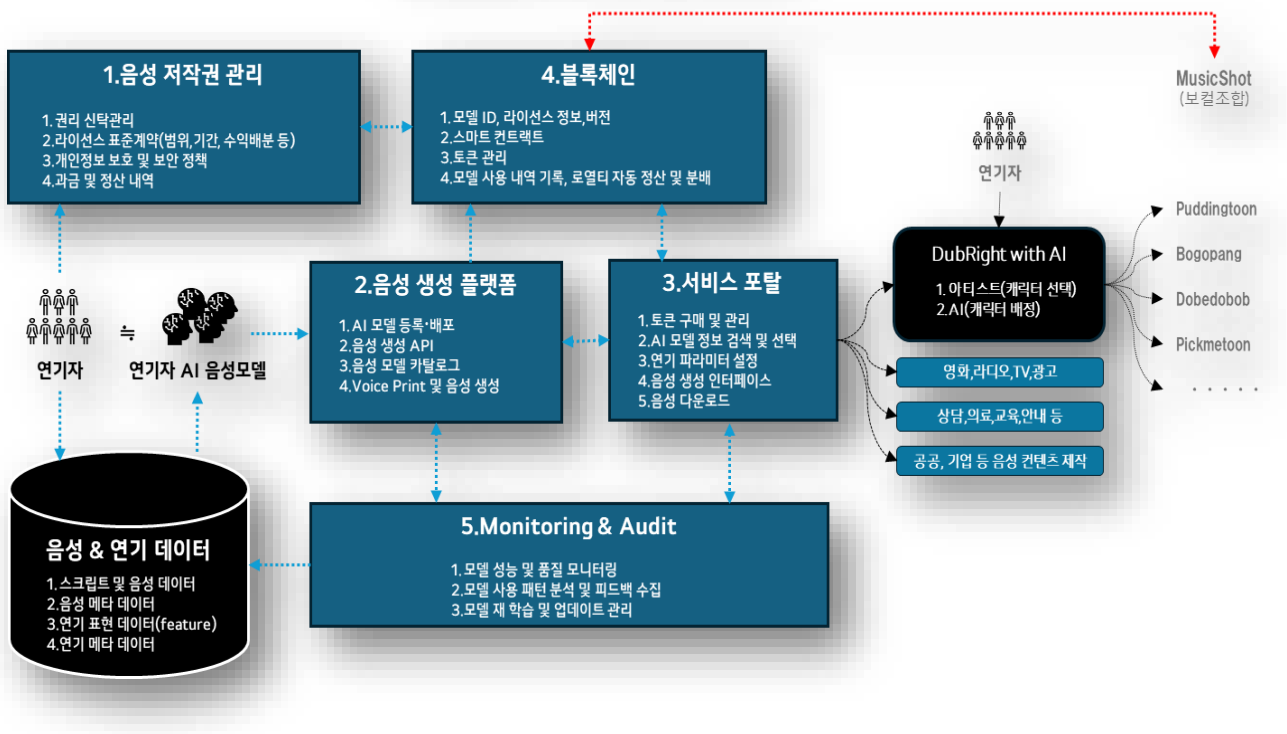
- 블록체인, 워터마크, 프로토콜 등을 통해, "정당하게 계약한 라이선스로 제작된 AI 음성"과 "무단, 불법으로 제작된 AI 음성"을 구분할 수 있는 기술 토대가 이뤄져야 합니다.

이 외에도 표준 계약 모델, 투명한 수익 분배 모델, 사회적 인식 개선 등이 필요하며, 빠르게 발전하는 AI 시대 음성권리의 법적 지위를 명확히 하고 효과적인 보호체계를 구축하는 것이 핵심 과제라고 할 수 있습니다.

3. 두비덥은 음성권리 보호 생태계의 Key Stone으로 포지셔닝 해야 합니다.

두비덥은 "대한 음성 저작권 협회"와 함께 음성권리 보호 생태계의 Key Stone이 되어야 합니다. 이를 위한 각종 법과 제도 정비, 기술 인프라 구축, 표준 계약과 수익 분배 모델 개발, 주요 이해 관계자와의 협력 등이 필요합니다. 아래는 AI 시대의 음성산업 생태계 조성에 필요한 To-Be 관리 체계 이미지 입니다.

AI 음성권리 관리 체계 이미지



1. 음성 저작권 관리

대한 음성 저작권 협회 주관으로 정책과 규제, 권리 신탁, 표준 계약, 데이터 활용 가이드 라인, 기술표준, 교육 프로그램, 인식 개선 캠페인 등 음성 권리 보호에 필요한 제반 토대 구축 활동을 수행합니다.

가) 계약 및 라이선스 체계 정비

- 연기자와 협회 간 계약서에 AI 활용 조항을 별도로 명시, AI 모델 구축/활용 범위와 로열티 구조 등에 대한 계약 표준을 마련해야 합니다.
- 음성 연기 데이터를 수집, 등록하고 이에 대한 권리 기준을 만듭니다.

나) 기술과 이용 가이드

- Voice Print, 모델 평가, 복제 방지, 데이터 보안 및 AI 음성 생성 기술의 guidelines을 마련해야 합니다.
- 음성 당사자의 인증(본인 인증을 통한 허가) 없이 목소리를 학습하지 못하도록 하는 인증 프로세스가 필요합니다.

다) 법/제도 기반 권리 확장

- 기존 실연권 보호 범위에 "AI 모델을 통한 실연 재현" 부분을 명시하거나, 2차 저작물 해당 여부를 구체화할 필요가 있습니다.
- 무단 AI 합성 피해자의 "권리침해" 주장이 쉽도록 입증 절차, 소송 절차 간소화, 신속한 가처분 제도 도입 등에 대한 논의가 필요 합니다..

2. 음성 생성 플랫폼

AI 음성 모델을 등록, 관리, 배포하고 버전 관리, 업데이트 및 음성 생성 기능을 제공합니다.

가) 모델 레지스트리

- AI 음성 모델을 플랫폼에 등록합니다. 모델 메타데이터 (모델명, Voice Print, 모델 설명, 학습 데이터 정보, 라이선스 정보, 권리자 정보 등) 입력, 모델 성능 검증 절차 (자동/수동 검증)를 포함합니다.
- 등록된 AI 음성 모델 목록 조회, 모델 상세 정보 확인, 모델 수정, 모델 삭제 기능을 제공합니다. 모델 버전 관리 기능을 통해 모델 업데이트 이력 관리 및 롤백 기능을 지원합니다.
- 등록된 AI 음성 모델을 서비스 이용자가 사용할 수 있도록 배포합니다. 모델 배포 시 접근 제어, 사용 권한 관리 기능을 제공합니다. API 형태로 모델을 배포하여 다양한 서비스 환경에서 연동될 수 있도록 지원합니다.

나) 음성 합성 모듈

- 사용자가 텍스트(대사·지시사항)를 입력하여 음성 합성 결과를 얻어가는 REST API or gRPC API를 제공합니다.

- 요청 시, “사용권한 토큰 보유 여부”와 “해당 모델 ID”가 매칭되는지 확인합니다..
- 1단계(일반 TTS) + 2단계(감정/연기 모델) 종합하여 최종 음성을 출력합니다.

다) 사용 로그

- 음성합성 요청이 발생할 때마다 “사용 모델 ID”, “사용 문장 수 혹은 총 시간”, “요청자 ID”, “사용 시각”을 블록체인에 기록합니다.

3. 서비스 포탈

서비스 이용자가 AI 음성 모델을 검색, 선택, 토큰 구매 및 음성 파일 다운로드/스트리밍 합니다.

가) AI 음성 모델 마켓플레이스

- 다양한 AI 음성 모델을 검색하고, 모델 정보 (Voice Print, 샘플 음성, 라이선스 정보, 가격 정보, 사용자 리뷰 등)를 확인합니다.
- 연가 AI 모델 카테고리 분류, 추천 , 비교 기능으로 사용자 편의성을 높입니다.

나) 음성 생성 인터페이스

- 사용자가 선택한 AI 음성 모델을 이용하여 텍스트를 입력하고 음성을 생성할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.
- 텍스트 입력 (텍스트 직접 입력, 파일 업로드), 연기 지시 입력(텍스트 태그, 드롭다운 메뉴, 슬라이더), 음성 생성 옵션 설정 (속도, 톤, 감정 강도 조절), 생성된 음성 미리 듣기 및 다운로드 기능을 제공합니다.

다) 토큰 구매 및 관리

- AI 음성 모델 사용 권한 토큰 구매 기능을 제공하고, 구매한 토큰 목록, 토큰 잔액 조회 기능을 제공합니다.

라) 사용 내역 관리

- AI 음성 모델 사용 내역 (사용 모델, 사용량, 사용 시간, 비용 등)을 조회하는 기능을 제공합니다.
- 사용자가 음성 생성(합성) 요청을 보낼 때마다, “어떤 모델을 사용했고, 몇 문장을 합성했으며, 언제 사용했는지” 같은 사용 내역이 블록체인에 기록됩니다.

4. 블록체인

AI 음성 모델의 고유 ID, Voice Print, 라이선스 정보 등 메타데이터를 블록체인에 기록합니다. “AI 모델 사용 계약” 및 “모델 소유권/사용권” 스마트 컨트랙트 관리, 모델 사용 내역 기록, 로열티 계산 및 정산 기능을 제공합니다.

가) 모델 메타데이터 등록

- AI 모델 정보 (ID, Voice Print, 모델 버전, 학습 데이터 정보, 라이선스 정보, 권리자 정보 등)

를 블록체인에 등록하고 조회, 업데이트 기능을 제공합니다.

나) 스마트 컨트랙트 관리

- "AI 모델 사용 계약" 스마트 컨트랙트 (사용 조건, 로열티 조건 등) 와 "모델 소유권/사용권" 스마트 컨트랙트를 배포, 관리합니다.
- 스마트 컨트랙트 템플릿을 제공하여 쉽게 계약 조건을 설정하고 관리할 수 있도록 지원합니다.

다) 사용 내역 기록

- 모델 사용 내역 ("어떤 모델을 사용했는지, 몇 문장을 합성했는지, 언제 사용했는지" 등)을 블록체인에 기록합니다.
- 사용 내역 기록 시 타임스탬프, 사용자 ID, 모델 ID, 사용량 정보, 거래 정보 등을 포함합니다.

라) 로열티 정산 및 분배

- 스마트 컨트랙트에 정의된 로열티 조건 (문장당 비용, 총 재생 시간 기준 등) 및 사용 내역 데이터를 기반으로 로열티를 권리자에게 분배합니다.
- 정산 주기를 설정하고, 정산 결과 및 분배 내역을 블록체인에 기록합니다.

마) 토큰 발행 및 관리

- AI 모델 사용 권한 토큰을 발행하고, 토큰 전송, 소유권 관리 기능을 제공합니다.
- 발행 시 모델 종류, 사용 기간, 사용 횟수, 권한 범위 등 다양한 조건을 설정합니다.